Nachbesprechung Vertragsfreigabe Dachabdichtung

PE-03 · Schulungsleitung · Projekteinkauf · 09.11.2026

1 Kein übereinstimmender Vertrag in R1

01 bezeichnet den Vertragsversand als Verhandlung. 03 verweist auf LB-D 2024, 04 widerspricht dem Zahlungsmodell und bestätigt, dass ein VOB/B-Text nicht heruntergeladen wurde. 05 ist ein Auszug, keine beiderseits abgestimmte Anlagenliste. 11 enthält zwei Alternativen und lässt die Auswahl offen. Die bislang vorliegenden Dokumente tragen keine Einigung auf eine vollständige Vertragsfassung.

Die Abdichtung als Teil der Herstellung eines Bauwerks spricht für § 650a Absatz 1 BGB. Im Unternehmerverkehr gelten die Einbeziehungsformalitäten des § 305 Absätze 2 und 3 BGB gemäß § 310 Absatz 1 Satz 1 nicht. Der rechtsgeschäftliche Konsens über das Regelwerk bleibt erforderlich. Die Privilegierung der VOB/B setzt die vollständige Einbeziehung in der bei Abschluss geltenden Fassung ohne inhaltliche Abweichungen voraus. R1 erklärt eigene abweichende Regelungen zum Vorrang und trägt daher keine Berufung auf diese Privilegierung. Eine tatsächliche Individualabrede hat nach § 305b BGB Vorrang, ein bloßes Formular oder eine Unterschrift belegt kein Aushandeln.

Amtliche Grundlagen: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__650a.html · https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__305.html · https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__305b.html · https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__310.html

2 Preis und Zahlungsbedingungen

Die vier Kalkulationsanteile in 03 ergeben 105.600 + 17.760 + 11.760 + 11.280 = 146.400 Euro netto. Die ursprünglich verlangte Vorauszahlung beträgt 30 Prozent davon, also 43.920 Euro. 07 und 09 datieren den Planstand R4 vor einer Beauftragung. Die 180 m² sind als ergänzter Vertragsumfang einzubeziehen. 11 bestätigt 180 × 44 = 7.920 Euro netto. Diese Position ist in beiden Varianten nur einmal zu addieren.

F kostet 149.600 + 7.920 = 157.520 Euro netto. M reicht bei nachgewiesener Verringerung oder Erhöhung des Materialpreises um jeweils 3.200 Euro von 151.120 bis 157.520 Euro netto einschließlich R4. Ohne nachgewiesene Preisänderung beträgt M 154.320 Euro. MD-620 deutet auf 4.000 Euro Mehrpreis hin und würde bei einem entsprechenden belegten Bezug an der Obergrenze nur 3.200 Euro auslösen. MD-620 ist ein Angebot und keine Rechnung. Beide Varianten unterschreiten selbst am oberen Ende das Budget von 160.000 Euro um 2.480 Euro. M erlaubt nur für identische tatsächlich beschaffte Menge und unter Anrechnung von Rückvergütungen eine Anpassung. Die einseitige offene Kostenerhöhung in 05 ist als gestellte Bedingung auf Transparenz und unangemessene Benachteiligung zu prüfen. § 307 BGB: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__307.html

Abschlag nach § 632a BGB und Vorauszahlung sind verschiedene Vorgänge. Der gesetzliche Abschlag knüpft an nachgewiesenen Leistungswert an. Bei Stoffen oder Bauteilen gelten die zusätzlichen Voraussetzungen des § 632a Absatz 1 Satz 6. Schlussvergütung beim BGB-Bauvertrag setzt im gesetzlichen Ausgangspunkt Abnahme beziehungsweise gesetzliche Entbehrlichkeit und prüffähige Schlussrechnung voraus. § 641 Absatz 2 regelt zudem Fälle spätestens eintretender Fälligkeit in der Vertragskette. Bei der R1-Koppelung an Bauherrenzahlung und 60 Tage sind § 271a BGB sowie bei gestellten Bedingungen § 308 Nummer 1a und § 310 BGB zu prüfen. Eine 60-Tage-Zahlungsregel ist im Unternehmerverkehr nicht allein aufgrund der Tageszahl automatisch wirksam. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__632a.html · https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__650g.html · https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__641.html · https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__271a.html · https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__308.html

3 Termine, Abnahme und Änderungen

07 und 09 ersetzen die R1-Annahme einer Gesamtflächenbereitstellung. A ist ab 18. Januar mit Abschluss 5. Februar und B ab 26. Januar mit Abschluss 12. Februar 2027 planbar. Begehung am 8. und 15. Februar dient dem jeweiligen Folgegewerk. Sie soll nur nach dokumentierter technischer Freigabe erfolgen. Abnahme und gesetzliche Folgen nach § 640 BGB sind davon getrennt zu prüfen. Eine Abnahmefiktion setzt nach Absatz 2 unter anderem Fertigstellung, eine angemessene Fristsetzung und die ausbleibende fristgerechte Verweigerung unter Angabe mindestens eines Mangels voraus. Die pauschale Begehungsklausel aus 05 deckt diese Voraussetzungen nicht ab. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__640.html

R4 liegt vor Vertragsschluss. §§ 650b und 650c BGB betreffen Änderungen nach Vertragsschluss und sind dafür noch kein Anordnungsweg. Bei späteren Änderungen sind Einigungsversuch, Planungsverantwortung, konkrete Vergütung und gegebenenfalls die gesetzlichen Voraussetzungen der Anordnung und Abschlagsberechnung gesondert zu prüfen. Die allgemeine Regel in R1, ohne vorherige schriftliche Preisbestätigung nie zu vergüten, bildet diese möglichen gesetzlichen Ansprüche nicht ab. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__650b.html · https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__650c.html

4 Ausformulierter Entscheidungsvorschlag

Wir schlagen Variante F in der Endfassung des R2 vor. Der Preis einschließlich R4 beträgt 157.520 Euro netto. Der aktuelle Materialbeleg spricht für das Erreichen der Obergrenze in M. F bietet denselben Höchstbetrag ohne späteren Preisnachweis. Kann die Kranzfeld Dachabdichtung GmbH vor der Entscheidung belastbar einen wesentlich niedrigeren tatsächlichen Einkaufspreis belegen und stimmt Derya Aksoy dem Prüfaufwand zu, kommt M mit der exakt bezeichneten Bezugsbasis und Obergrenze in Betracht.

Vertragstext: Die Kranzfeld Dachabdichtung GmbH stellt die Dachabdichtung für Haus West nach der gemeinsam unterzeichneten Leistungsbeschreibung R4 einschließlich 180 m² Gefälledämmung her. Der Gesamtfestpreis beträgt 157.520 Euro netto. Bestandteil sind ausschließlich der unterzeichnete Vertrag, Leistungsbeschreibung R4 mit D2, der bestätigte Terminplan für A und B und der vereinbarte Kontrollplan für verdeckte Schichten. Die in R1 und KD 882 genannten Formularbedingungen werden ausgeschlossen. Carlo Wiegand bestätigt bis 10. November die Planfassung, die Übergabetermine und die Schutzwege. Derya Aksoy gibt Preis, Zahlung und die finale Anlagenliste vor Ablauf der Angebotsbindung am 11. November um 15 Uhr frei.

Vertragstext zur Abwicklung: Der Besteller stellt A am 18. Januar und B am 26. Januar 2027 baureif bereit. Bei rechtzeitiger Bereitstellung stellt der Auftragnehmer A bis 5. Februar und B bis 12. Februar fertig. Die Parteien dokumentieren technische Kontrollen und Abnahme getrennt. Nach Fertigstellung führen sie eine gemeinsame Abnahme mit Protokoll durch. Die gesetzlichen Abnahmeregeln bleiben unberührt. Änderungen werden mit Umfang, Planstand und Auswirkungen auf Preis und Termin dokumentiert. Die gesetzlichen Ansprüche aus einem geänderten Bauvertrag bleiben erhalten. Abschläge werden bei nachgewiesenem Leistungswert innerhalb von 18 Kalendertagen nach prüfbarer Aufstellung gezahlt. Die Schlusszahlung erfolgt spätestens 20 Kalendertage nach Abnahme beziehungsweise gesetzlicher Entbehrlichkeit und Zugang der prüffähigen Schlussrechnung. Eine Vorauszahlung oder zusätzliche Koppelung an den Hauptvertrag ist nicht vereinbart.